

주의 요구

1. 제 목 : 공사 노무비 구분◆◆ 및 안전보건◆◆ 계상 부적정
2. 관계기관 : □□○○병원
3. 내 용 : □□○○병원에서는 □□관 냉각탑의 노후화로 냉각수 소모가 지속적으로 발생하는 등 냉각효율의 저하로 냉각탑 교체 및 지하1층 공조기 코일의 산화부식과 누수로 [표 1]과 같이 교체공사를 실시하였습니다.

[표 1] 공사계약 내역

(단위:천원)

공사명	계약기간	계약금액	계약업체

가. 노무비 구분◆◆에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제7조의3(임금비용의 구분지급 및 확인)에서는 국가 및 준정부기관은 공사기간이 30일, 5천만 원 이상의 공사계약에 대해 건설근로자에게 지급하여야 할 임금을 다른 공사비와 구분하여 매월 지급해야한다고 정하고 있습니다.

또한, 기획재정부 계약예규 「공사계약일반조건」 제43조의3(노무비의 구분◆◆ 및 지급확인)에 따르면 공사계약상대자는 매월 노무비 청구내역을 발주기관에 제출하여야 하며, 발주기관 담당자는 노무비 청구내역을 확인하여 노무비 전용계좌로 해당 노무비를 지급하고, 지급 시 전월 노무비 지급내역을 확인하여 미지급되었을 경우 지방 고용노동(지)청에 통보하도록 정하고 있습니다.

따라서 □□○○병원에서는 공사기간 30일, 5천만 원 이상의 공사를 진행할 경우, 매월 계약상대자로부터 노무비 청구내역을 제출받아 내역을 확인하고 노무비 전용계좌로 해당 노무비를 지급하여야 하며, 지급 시에는 전월 근로자 지급내역을 확인하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 □□○○병원 종합감사 시 공사대금 지급 내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 공사금액 5천만 원, 30일 이상 공사건에 대하여 월별 노무비 별도지급 및 지급내역 확인 등 노무비 구분◆◆를 하지 않은 사실이 있습니다.

[표 2] □□관 냉각탑 교체공사

(단위:천원)

계약기간	총 공사금액	노무비	비고

나. ►►안전보건◆◆ 정산에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

「►►안전보건법」 제72조(건설공사 등의 ►►안전보건◆◆비 계상 등) 및 「건설업 ►►안전보건◆◆비 계상 및 사용기준」 제3조(적용범위) 따르면 ►►재해보상법의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 2천만 원 이상 공사에 적용한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 기준 제4조(계상의무 및 기준) 제1항에 의하면 발주자는 원가계산에 의한 예정가격 작성 시에 따라 안전보건◆◆비를 계상하여야 하며, 계약상대자에게 사전에 공지함으로써 계약 시 낙찰률이 적용되어 안전보건◆◆비가 감액되는 것을 방지하고 있습니다.

따라서, □□◎◎병원에서는 공사금액 2천만 원 이상 공사계약 추진 시 공사업체의 견적서 산출근거를 면밀히 검토하여 공사원가계산 관련법규 및 정산 적용대상(산재보험료, 고용보험료, ▶▶안전보건◆◆비 등)에 누락되는 사항이 없어야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ▶▶안전보건◆◆비 정산내역을 확인한 결과, [표 3]과 같이 2천만 원 이상 공사계약 추진 시 공사원가내역서에 ▶▶안전보건◆◆비 항목을 누락한 사실을 확인하였습니다.

[표 3] ▶▶안전보건◆◆비 미 계상 내역

(단위:원)

계약건명	총공사비	▶▶안전보건◆◆비 정산 시

4. 관계기관 의견

□□◎◎병원에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□◎◎병원장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	◆◆기간	관련업무	비 고